

1516548-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... si uma condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, o que sugere que teriam mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Afasta-se, pois, a tese de insuficiência de provas.

As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo devem ser reconhecidas, já que demonstradas pela prova oral produzida pela acusação e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1516548-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516548-55.2022.8.26.0228 - Controle nº 877/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA e outro

VISTOS, etc.

CRISTIANO SANTOS DA PAIXÃO e DAVI RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 06:45 horas, na Rua Cassiano dos Santos, nº 246, Cidade Dutra, nesta capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para eles, mediante rompimento de obstáculo, 250 (duzentos e cinquenta) metros de cabos e fios elétricos, pertencentes à empresa "Telefônica Brasil S/A", somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida e os réus citados. Apresentaram defesa preliminar por meio de defensor público.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dr^a. Defensora Pública pugnou pela absolvição dos acusados com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

É o relatório. DECIDO.
A ação é procedente.

Ouvidos em juízo, os réus Cristiano e Davi apresentaram versões semelhantes sobre os fatos, segundo as quais, entre 05:45 e 07:00 horas da manhã, chegaram juntos ao local dos fatos, cujo portão já se encontrava aberto. Havia fios cortados e ferramentas ao chão. "Juntaram" os fios com o objetivo de os venderem na "reciclagem", exato momento em que foram presos em flagrantes por três guardas civis metropolitanos. Não romperam qualquer obstáculo e não cortaram aqueles fios. Não eram os proprietários das tais ferramentas. Davi acrescentou que "viu dois ou três homens saírem do local e dizerem que havia material para reciclagem".

E as demais provas produzidas durante a instrução processual revelam a autoria de ambos os réus.

Com efeito, os guardas civis metropolitanos Soraya Alves de Magalhães e Alessandro Silva Santos relataram ao magistrado terem sido noticiados dos fatos por populares, quando se dirigiram ao local indicado. Deparam-se com os dois réus dentro do recinto onde ficam cabos de telefonia, que já se encontravam cortados e ao chão. Havia várias ferramentas no local. Ouviram dos réus a confissão informal de autoria, no sentido de que haviam cortado tais cabos e que os venderiam. Reconheceram os dois réus na audiência judicial.

A testemunha de acusação Peterson, analista anti-fraude e prestador de serviço da "Telefônica", disse ter sido solicitado a comparecer ao distrito policial na data dos fatos, onde se deparou com cerca de 250 metros de cabos da empresa "Vivo" picotados, alguns deles ainda com o "logo da Vivo". Avaliou tais fios no total em cerca de um mil reais, os quais não puderam ser reaproveitados. Seguiu para o local dos fatos, onde viu "fios cortado", mas não "sinais de arrombamento". Sequer viu os réus, que não conhece pelo nome.

E essa foi toda a prova oral produzida em juízo, que revela a autoria de forma plena.

Realmente, os dois réus foram flagrados sozinhos no interior do recinto onde havia cerca de 250 metros de fios telefônicos cortados, bem como ferramentas destinadas a esse fim ao chão, sendo ambos reconhecidos em juízo pelos dois guardas civis que os detiveram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde ainda admitiram ao magistrado que subtrairiam tais fios com o objetivo de vendê-los, o que traz a certeza de autoria.

E a prova oral produzida pela acusação é idônea e digna de crédito, seja porque corrobora a confissão judicial dos denunciados, seja porque todos eles afirmaram expressamente ao magistrado que sequer conheciam os acusados até a data dos fatos, do que se conclui que não teriam eles qualquer razão para injustamente incriminá-los, criando contra Cristiano Santos da Paixão e Davi Ribeiro dos Santos Pereira uma estória fantasiosa.

E aquela subtração foi ainda atestada pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 216/219, que apurou a existência do arrombamento do portão e da existência de fios cortados ao chão.

A versão judicial de Davi no sentido de que "viu dois ou três homens saírem do

local e dizerem que havia material para reciclagem" é evasiva e inverossímil, além de não ter sido demonstrada pela Defesa por qualquer meio de prova, que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Registre-se que Cristiano tem contra si cinco condenações penais definitivas, três por roubo, uma por receptação e uma por porte de entorpecente para uso próprio, ao passo que Davi tem contra si uma condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, o que sugere que teriam mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Afasta-se, pois, a tese de insuficiência de provas.

As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo devem ser reconhecidas, já que demonstradas pela prova oral produzida pela acusação e atestada ainda pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 216/219).

Tudo a revelar que se encontravam previamente ajustados e com unidade de desígnios, bem como que romperão o portão do recinto onde se deram os fatos.

E tal como narrado na própria denúncia, o furto não passou da forma tentada, na medida em que ambos os réus foram presos em flagrante ainda local dos fatos, portanto sem que tivessem a posse tranquila da res. A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/13), do Auto de Avaliação (fls. 32/33), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 36/37), dos laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 180/186) e do laudo do local dos fatos (fls. 216/219).

E provada a autoria e a materialidade de furto tentado e duplamente qualificado, pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 61/69 e 174/179, Davi Ribeiro tem contra si uma condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, cujo trânsito em julgado é datado de 03 de novembro de 2.020, portanto ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. É, pois, reincidente.

Cristiano Santos, por sua vez, tem contra si cinco condenações penais definitivas, três por roubo, uma por receptação e uma por porte de entorpecentes para uso próprio, cujo trânsito em julgado da mais recente é datado de 09 de fevereiro de 2.018, portanto ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Desse modo, tal condenação mais recente servirá com a circunstância agravante da reincidência, ao passo que as outras quatro, mais antigas, funcionarão como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Assim, no que diz respeito a Davi Ribeiro, por se tratar de furto praticado mediante duas qualificadoras, e não apenas uma, o que revela maior ousadia e culpabilidade nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, diante do efeito neutralizador entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, mantenha aquela pena inalterada.

Na terceira fase, em razão da causa de diminuição prevista no art. 14, § único, do Código Penal, diminuo-a em 1/3 (um terço), e não mais, já que os agentes chegaram a se apossar da res, a qual cortaram e danificaram, sem que pudesse ser reaproveitada

pela empresa vítima nos termos do depoimento judicial da testemunha Peterson, o que revela terem se aproximado da consumação, avançando consideravelmente no iter criminis, rebaixando-a, deste modo, a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 07 (sete) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Quanto ao réu Cristiano Santos, diante de seus maus antecedentes e também por se tratar de furto praticado mediante duas qualificadoras, e não apenas uma, o que revela maior ousadia e culpabilidade nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, diante do efeito neutralizador entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, mantenha aquela pena inalterada.

Na terceira fase, em razão da causa de diminuição prevista no art. 14, § único, do Código Penal, diminuo-a em 1/3 (um terço), e não mais, já que os agentes chegaram a se apossar da res, a qual cortaram e danificaram, sem que pudesse ser reaproveitada pela empresa vítima nos termos do depoimento judicial da testemunha Peterson, o que revela terem se aproximado da consumação, avançando consideravelmente no iter criminis, rebaixando-a, deste modo, a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Atento à situação econômica dos acusados, fixo o dia-multa para ambos em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR:

- a) DAVI RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA, Rg. nº 52.390.376-SSP/SP, filho de Hamilton da Silva Pereira e Mônica Ribeiro dos Santos, como incurso nas sanções do 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 07 (sete) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.
- b) CRISTIANO SANTOS DA PAIXÃO, Rg. nº 25.972.993-SSP/SP, filho de Edilson Santos da Paixão e Irenice Henrique dos Santos, como incursos nas sanções do 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Tendo em vista que Davi Ribeiro tem contra si uma única condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, crime também praticado sem violência e grave ameaça contra a pessoa, não sendo reincidente específico, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 01 (um) salário mínimo vigente nesta data e devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, a ser pago à entidade pública ou privada com destinação social, conforme determinar o Juízo da Execução.

Tal prestação pecuniária será devida sem prejuízo da multa acima aplicada e decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora, pois substitui exclusivamente a pena privativa de liberdade.

Em caso de descumprimento injustificado dessas restrições impostas, relevando-se que Davi Ribeiro não é reincidente específico, fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa, nos termos do art. 33 e art. 44, § 4º, ambos do

Código Penal.

No que diz respeito a Cristiano Santos, que tem contra si cinco condenações penais definitivas, três por roubo, sendo reincidente e com maus antecedentes, o que sugere ousadia, periculosidade e personalidade voltada para o crime, são incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, respectivamente, nos termos do art. 44, inciso II, e art. 77, incisos I e II, ambos do Código Penal.

Pelas mesmas razões desfavoráveis acima mencionadas, fixo para Cristiano Santos o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, em consonância ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e não permito que recorra dessa sentença em liberdade.

A esse respeito, deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque fere o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque fere o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lancem-se os nomes dos dois réus no rol dos culpados.

Recomende-se o réu Cristiano Santos na prisão em que se encontra.

Condene cada um dos réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vez que são beneficiários da assistência judiciária gratuita, posto que com os interesses patrocinados por defensora pública.

Expeça-se alvará de soltura clausulado exclusivamente em favor do réu Davi Ribeiro.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de dezembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito